COMARCA DE CABO FRIO
1° VARA CÍVEL

PROCESSO nº 0815497-46.2024.8.19.0011

AUTOR: EDWIRGES DIAS DA CUNHA CONCEICAO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPGE
DEFENSORIA PÚBLICA: DP JUNTO À 1.ª VARA CÍVEL DE CABO FRIO (598)

RÉU: MUNICIPIO DE CABO FRIO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SENTENÇA

EDWIRGES DIAS DA CUNHA CONCEICAO propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do MUNICÍPIO DE CABO FRIO e ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Aduz a demandante, em síntese, que é portadora de Diabetes com o quadro de disfunção miccional grave e incontinência urinária (CID 10 R32), necessitando fazer uso contínuo de MICPURE 50 MG (MIRABEGRONA), conforme prescrito pelo médico que a assiste. Informa que não possui condições econômicas para arcar com os custos do referido medicamento. Requer a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, para que os réus sejam compelidos a fornecer à parte autora, no prazo de 24h, o medicamento prescrito em laudo médico, em prestações contínuas e em quantidades necessárias à manutenção de sua saúde. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência.
Petição inicial acompanhada dos documentos de id. 154634031/ 154634039.
Decisão no id. 154842127, concedendo a tutela antecipada de urgência e deferindo a gratuidade de justiça.
Contestação do Município no id. 155833894.
Contestação do Estado do Rio de Janeiro no id. 157073228.
Réplica no id. 172093403.
Certidão ao id. 214534089, informando que as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

É o relatório. Decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Sentencio neste momento processual porque incidente a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos já juntados são suficientes à satisfatória compreensão da lide, que depende unicamente de interpretação jurídica de seus contornos. Amoldável à previsão legal, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas sim imposição ao juiz, em virtude dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB e art. 4º do CPC).

Considerando que as questões de fato restam incontroversas e que cabe ao Juiz proceder à análise do direito, deve-se proceder com o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC, uma vez que o feito está maduro para sentença.

DAS PRELIMINARES

Em relação à alegada incorreção do valor atribuído à causa, entendo que a mesma não merece colhida, posto que o referido montante guarda relação com a pretensão jurídica deduzida em juízo, no caso, o valor estimado da medicação pretendida.

Não merecem prosperar a alegações formuladas no sentido da existência de ilegitimidade passiva *ad causam* do Município e de litisconsórcio passivo necessário com a União, tendo em vista a solidariedade entre os entes federativos estabelecida pela CRFB em matéria de saúde.

Da mesma forma, não se verifica a ausência de interesse processual, diante da evidenciada necessidade do referido tratamento por parte da autora, como demonstrado através dos documentos médicos acostados juntamente com a inicial.

Por tudo posto, rejeito as preliminares.

Considerando que não há qualquer outra questão processual pendente, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O direito à saúde, portanto, é um direito fundamental, que deve ser garantido pelo Estado a todos os cidadãos, independentemente de sua condição social ou econômica.

No caso em questão, a parte autora foi diagnosticada com Diabetes com o quadro de disfunção miccional grave e incontinência urinária (CID 10 R32), necessitando fazer uso contínuo de MICPURE 50 MG (MIRABEGRONA) para a recuperação de sua saúde), conforme prescrito pelo médico responsável por seu tratamento.

O laudo médico e outros documentos anexados aos autos (ids. 154634036/ 154634037) atestam a gravidade do quadro clínico da parte autora e a necessidade do referido tratamento.

O Estado e o Município, no entanto, não forneceram o tratamento médico necessário à parte autora em tempo hábil.

Assim sendo, diante da inércia dos réus em garantir o direito fundamental à saúde do autor, o Poder Judiciário deve intervir para garantir o acesso universal e igualitário à saúde, conforme determina a Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, na forma do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de urgência concedida (id. 146404133), e condenar os réus a providenciarem, solidariamente, o fornecimento do medicamento pretendido.

Condeno o Município de Cabo Frio e o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa, para cada um, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. Note-se, por oportuno, o cancelamento da Súmula 421 do STJ (Tema 1002 do STF).

Deixo de condenar o Estado do Rio de Janeiro, nas despesas processuais, nos termos do art. 17, IX da Lei 3350/99.

Condeno o Município ao pagamento de metade da taxa judiciária, estando o mesmo isento das custas, nos termos da Súmula 145 do TJRJ.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intime-se.

Cabo Frio, 24 de setembro de 2025

JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: RENATA OLIVEIRA SOARES
26/09/2025 16:52:58
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25092616525852000000217314873

IMPRIMIR GERAR PDF